החוקים החתיים, הנוסח המקביל המאוחר (CTH 291.PT, KBo 6.4)

החוקים החתיים – כמאתיים חוקים על שני לוחות, "אם איש" ו"אם גפן" – חוברו בממלכת חַתִּי בתקופה החתית הקדומה (כ־1650–1500 לפני הספירה), והועתקו במשך מאות שנים. רוב העותקים מסורים בדייקנות לנוסח אחד, נוסח התקן, ומתקנים רק מילה פה ומילה שם. הלוח KBo 6.4, שנמצא בחַתּוּשָׁה, הבירה, הוא יוצא דופן: זהו עיבוד חדש של חוקי הלוח הראשון (החוקים 1–49 בערך), עם סדר משלו, ניסוח משלו ותעריפים משלו. בספרות הוא נקרא "הנוסח המקביל המאוחר" (Late Parallel Text), ומקובל לתארכו למאה ה־13 לפני הספירה, בימי הממלכה המאוחרת.

את הלוח כתב הסופר חַנִּיקוּאִילִי, שהשאיר בסופו קולופון גאה: בן נוּ־גִּישׁ־סַר, נכדו של זִיטִי שַׁר הסופרים, מצאצאי קָרוּנוָה, ונכדו גם של חניקואילי שַׁר הרועים. הסופר הזה אינו מעתיק בלבד: הוא, או מי שהכתיב לו, חשב מחדש על החוקים ועיבד אותם, ובכך נותן לנו הזדמנות נדירה לראות משפטן חתי מאוחר קורא קובץ עתיק בן ארבע מאות שנה.

נוסח הבסיס הוא מהדורת CHiL – Corpus of Hittite Laws, בעריכת G. Torri, L. Warbinek ו־A. Carnevale, בפורטל ההיתיטולוגי של מיינץ (Hethitologie-Portal Mainz), ברישיון CC BY-SA 4.0 (CTH 291.PT). CHiL מחלקת את הלוח ל־206 משפטים ("kola"); המספר שלפני כל שורה הוא מספר המשפט אצל CHiL, וכל שורה עברית היא משפט חתי אחד. הסעיפים ממוספרים בספרות רומיות (§ I–XLI), כמו אצל CHiL והארי הופנר (Hoffner, The Laws of the Hittites, 1997), ובכותרת כל סעיף מצוין החוק המקביל של הלוח הראשון ("cfr. HL"). ראש הלוח שבור, וכך גם חלקו האמצעי (§ XVIII–XXXIII); הלוח נשבר אחרי § XLI, החוק 49, שאינו נמצא בנוסח התקן של CHiL. בכל מקום שהחתית זהה לזו של נוסח התקן, גם העברית זהה – כדי שהקורא יראה בדיוק מה השתנה.

מה השתנה? כמה דוגמאות:

- התעריפים ירדו. ההורג סוחר (תַּגָּר) במחלוקת נותן כאן שש מנים כסף, ולא מאה מנה כנוסח התקן (§ III); אבל אם הרג אותו בתוך סחורותיו, הוא משלם עליהן פי שלושה, כמו גנב.
- המקרים מתפצלים. המעבד מבחין בין הריגה עם סחורה ובלעדיה, בין איש לאשה, בין אבר שבור שנרפא ובין אבר שנשאר נָכֶה (§ X–XI).
- מן העונש אל התיקון. במקום שבו נוסח התקן מעמיד לפני דין המלך את מי שהשליך שיירי טקס על רכושו של אחר, הנוסח המאוחר מסתפק, במה שנשתמר, בטקס חוזר ובתשלום על הנזק (§ XXXIV). המוצא בהמה תועה יעיד לעצמו עדים, במקום להציג אותה לפני ראשי המקום (§ XXXV).
- ובעיקר, § IV: איש שמת בשדה של אחר. אם המת נמצא בשטח שאינו שדה, מודדים ממנו שלוש פרסאות לכל צד, וכל עיר שבתוך התחום אחראית לתשלום; ואם אין עיר – היורש מפסיד.

הנוסח המאוחר והמקרא. החתים לא פגשו את סופרי ישראל, וה"חתים" של המקרא הם יורשים מאוחרים או שבט כנעני; לכן כל קרבה כאן היא טיפולוגית, ולא השפעה. אבל § IV עומד בדיוק לצד דין העגלה הערופה: גם שם נמצא חלל נֹפֵל בַּשָּׂדֶה ו־לֹא נוֹדַע מִי הִכָּהוּ (דברים כא:א), וגם שם וּמָדְדוּ אֶל הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבֹת הֶחָלָל (דברים כא:ב). שני

החוקים פותרים את אותה בעיה באותו כלי – המדידה – ומגיעים לתוצאות הפוכות: במקרא העיר הקרובה מתנקה מן הדם בטקס, ובחוק החתי כל עיר שבתחום משלמת לבית המת, והמשפחה מקבלת את שלה. התרגום המבואר מפרט את ההקבלות ואת ההבדלים.

איך לקרוא את הסימנים:

סימן	משמעו
[מילה]	משוחזר: הלוח שבור כאן, והשחזור של העורכים
[...] / ...	חסר או שאינו ניתן לתרגום
(מילה)	הוסף לשם הבנה, אינו במקור
מילה?	קריאה או משמעות לא ודאית
מילה	תרגום לא ודאי
⟨מילה⟩	הושמט בידי הסופר, ומשוחזר
{נוסח קדום: ...}	מילים שהנוסח חסר אותן, והן באות מן הנוסח החתי הקדום

שמות מנוקדים בהופעתם הראשונה; מילים שבלי ניקוד היו נקראות כמילה אחרת מנוקדות בכל מקום (אָמָה, מֹהַר, הַהָלָךְ, נָכָה).